

0001013-28.2017.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001013-28.2017.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001013-28.2017.8.26.0070

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 27/2017 - Delegacia de Polícia de Batatais, 182/2017 - Delegacia de Polícia de Batatais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natanael Fernando dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

NATANAEL FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia 14 de janeiro de 2017, às 03:40h, na Rua Goiás nesta cidade e comarca de Batatais, conduzia o veículo VW/Gol MI, ano 97, cor preta, placas BMT-6995-Batatais/SP, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais que indicavam tal condição no momento dos fatos.

Segundo restou apurado, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, passou a dirigir o Gol pela Rua Goiás quando, em dado momento, veio a colidir o seu veículo contra uma camioneta - dirigida por M.O.S. - que manobrava para entrar em uma casa. Os policiais militares chegaram ao local e o agente se recusou a submeter-se ao etilômetro, razão por que se elaborou o RIASP (Relatório de Verificação de Influência Alcoólica), no qual se constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez: "sonolência", "olhos vermelhos", "odor de álcool no hálito",

“estar falante”, “dificuldade no equilíbrio”, “fala alterada”.

Boletim de Ocorrência a fls. 5/7.

Auto de Exibição/Apreensão a fls. 8/9.

Auto de Entrega a fls. 10/11.

O réu foi citado a fls. 75 e apresentou defesa prévia a fls. 177.

A denúncia foi recebida em 1º de agosto de 2018, tendo havido também a Suspensão Condicional do Processo a fls. 79/81.

Revogação da Suspensão Condicional do Processo a fls. 171.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado.

Em alegações finais o Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, pois, o réu havia ingerido bebida alcoólica quando dirigia. Ele tinha sinais de embriaguez. Ele incidiu no crime pelo qual foi denunciado. O policial afirmou que ele apresentava sinais de embriaguez e que confessou ter ingerido bebida alcoólica. Não há dúvida que ele incidiu no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O réu não tem antecedentes, podendo ser fixado regime aberto com substituição da pena privativa por restritiva de direito e encaminhamento da sentença à vítima.

Pela Defesa foi dito que não há razão para o Ministério Público. Preliminarmente, há de se consignar que o réu cumpriu a prestação pecuniária, ainda que parcialmente. O problema é que o valor do dano deveria ter sido discutido na área cível, tendo havido cerceamento de defesa, pois o valor do dano não deve ser fixado ao bel-prazer da vítima. Verifica-se o instituto da prescrição, pois, o fato ocorreu em 2017 e já estamos em 2022. Até eventual publicação da sentença já estará prescrito o crime. A Defesa pugna pela extinção da punibilidade. No mérito, requer-se a atipicidade da conduta, pois, não realizado o etilômetro e nem a prova da embriaguez por outros meios. O depoimento testemunhal não é suficiente para embasar a condenação. Não há a comprovação do nível da dosagem alcoólica, diante da impossibilidade de obriga-lo a produzir provas contra si. Não há dolo na conduta do réu, havendo, pois, falta de interesse de agir, requerendo a absolvição do réu. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do descumprimento da obrigação de ressarcir o dano à vítima. Ora, a proposta feita pelo representante do Ministério Público foi aceita pelo réu perante o defensor. Outrossim, o réu foi intimado para comprovar a reparação do dano e ficou-se inerte, deixando de alegar qualquer impossibilidade de fazê-lo. Por essa razão foi revogado o benefício, nos termos do artigo 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Também não há que se falar em prescrição. Sabe-se que o recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional. Ademais, o curso do processo e do prazo prescricional ficou suspenso desde 1º de agosto de 2018, quando do recebimento da denúncia até 30 de setembro de 2021, data em que foi revogada a suspensão. Por fim, de se ressaltar que o crime, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, anotando-se a pena em abstrato, prescreve em oito anos, bem como que há vedação de aplicação de prescrição antecipada (Tema 239, STF).

A materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência e demais provas coletadas nos autos.

Em sede policial, o acusado declarou que é devidamente habilitado. Na data dos fatos, de madrugada, dirigia seu veículo Gol pela Rua Goiás, “descendo” para acesso a Av. Quatorze de Março próximo à residência de número 120 acabou colidindo com um veículo camioneta que manobrou para entrar na garagem da casa dele sem, contudo, sinalizar. Tudo aconteceu no momento em que iria ultrapassar a camioneta. Havia ingerido bebida alcoólica, contudo, estava consciente quando dos fatos. Não lhe foi solicitado o teste de etilômetro.

O réu não foi ouvido em juízo pois, citado, mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, tendo sido decretada sua revelia a fls. 210/211.

A testemunha G.S. disse que patrulhava e deparou-se com o acidente. Foi prestar apoio aos condutores. Assim que teve contato com os condutores constatou que o réu apresentava sinais de embriaguez, odor etílico e fala pastosa. Ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica meia hora antes. Ele disse que não percebeu e colidiu com o veículo do Sr. M.. Em razão dos sinais que possuía, ele foi conduzido

à delegacia, por dirigir sob a influência de álcool. O outro condutor disse que estava colocando o veículo na garagem e o réu colidiu com o seu veículo. Informou-o que ele teria que comparecer no local, porém, ele não foi até lá. Não se lembra se ele informou que tipo de bebida alcoólica ele ingeriu. Ele falava mole, pastosamente. Sentia o odor de álcool.

O policial G. H. relatou, tanto em delegacia quanto em juízo, que apesar de o acusado ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, apresentava sinais de embriaguez como odor etílico e fala pastosa.

O documento de fls. 40/43 dão conta de que o réu admitiu aos policiais que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. O auto de infração de fls. 47/48 indica que o réu apresentava sonolência, olhos vermelhos, falante, odor etílico, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Cabia ao réu demonstrar que não estava embriagado, porém, deste ônus não se desincumbiu. Ao contrário, negando-se a realizar o teste de etilômetro demonstrou ter receio de fazê-lo, a indicar que havia ingerido bebida alcoólica.

Não cabe a esquivas do réu quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB). Os depoimentos dos policiais que o abordaram e verificaram sinais claros de embriaguez são firmes e coerentes.

A Jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO

FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Ademais, há de se ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 306, § °, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a conduta descrita no caput pode ser constatada por sinais de indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Portanto, a prova da embriaguez não necessita ser feita exclusivamente através do exame do etilômetro, podendo ser constatada a condição etílica através de meios indiretos de prova, como o testemunho dos policiais que conduziram o flagrante. Assim entenderam, respectivamente, os Egrégios Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Estado do Acre:

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - AUSÊNCIA DO TESTE DO BAFÔMETRO - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. I. A inovação trazida pela Lei 12.760/12 elasteceu os meios de prova da embriaguez. A comprovação far-se-á pelo teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. II. Apelo provido. (TJ-DF, Processo: 20150910082368 0008142-72.2015.8.07.0009, Órgão julgador: 1ª TURMA CRIMINAL, Publicação no DJe: 29 mai 2017, Julgamento: 25 mai 2017, Relatora: SANDRA DE SANTIS).

O fato de se dirigir sob a influência de álcool coloca em risco a sociedade e a segurança viária. Tanto o é que o réu causou danos a outro veículo que transitava pela rua.

Portanto, cuida-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, no qual o simples fato de o agente dirigir veículo sobre a influência de álcool expondo terceiros a dano em potencial já o tipifica, prescindindo-se de perigo concreto.

Bem delimitado o crime de embriaguez ao volante, autoria e materialidade.

Afasto, pois, as teses defensivas.

Passo à dosagem da pena.

I - As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, conforme se depreende de sua certidão de antecedentes de fls. 203. Assim, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, seis (06) meses de detenção e, ainda, suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses.

II - Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Portanto mantenho a pena no patamar encontrado anteriormente, qual seja, seis (06) meses de detenção e, ainda, suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses.

III - Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Desta forma, fixo, em definitivo a pena em, seis (06) meses de detenção e, ainda, suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses.

Nos termos do artigo 44, inciso I do Código Penal. Destarte, estão presentes requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, (I) prestação pecuniária no valor de um (01) salário mínimo, a ser destinada à entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO NATANAEL FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de SEIS (06) MESES DE DETENÇÃO (REGIME ABERTO) E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES PELO PRAZO DE DOIS (02) MESES, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro. Substituindo-se, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária, no valor de um (01) salário mínimo, a ser destinada à entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução.

Custas ex lege.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Egrégio Tribunal Eleitoral (artigo 15, inciso III da Constituição Federal).

P.R.I.C.

Batatais, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA